

# Пользовательское соглашение

Черновик. Требуется юридической проверки перед публикацией. Все значения в двойных угловых скобках нужно заменить.

Редакция от <<дата>>.

## 1. Стороны и предмет

Настоящее соглашение заключается между <<полное наименование правообладателя, ИНН, ОГРН, адрес>> (далее — «Правообладатель») и любым лицом, установившим приложение <<название приложения>> (далее — «Приложение») на своё устройство (далее — «Пользователь»).

Приложение — аудиогид по городу: оно показывает на карте точки маршрута, воспроизводит рассказы о них и собирает прогулку по заданным пользователем параметрам.

Установка Приложения и нажатие кнопки принятия условий на экране согласия означают, что Пользователь прочитал соглашение и принимает его целиком.

## 2. Учётная запись

Отдельной регистрации в Приложении нет. При первом запуске Приложение создаёт техническую учётную запись, привязанную к устройству, и получает от сервера идентификатор. К этой учётной записи привязываются покупки, избранное и собранные прогулки.

Идентификатор поддержки, который виден в профиле, нужен, чтобы служба поддержки нашла учётную запись по обращению Пользователя.

Пользователь может удалить учётную запись из Приложения. Удаление необратимо: вместе с ней удаляются избранное, собранные прогулки и согласия. Сведения об оплатах сохраняются в объёме, которого требует законодательство о бухгалтерском учёте.

## 3. Контент и права на него

Тексты, аудиозаписи, фотографии, маршруты и иные материалы Приложения принадлежат Правообладателю либо используются им на законном основании.

Сведения об источниках и лицензиях приводятся в Приложении и в сопроводительных файлах.

Пользователю разрешается пользоваться контентом лично и некоммерчески: слушать, читать, проходить маршруты. Запрещается копировать, записывать, публиковать, распространять и перерабатывать материалы Приложения, а также извлекать их техническими средствами.

Картографические данные предоставляются сторонними поставщиками, и на них

распространяются их собственные условия. Указание авторства отображается на карте.

#### **4. Платные материалы**

Часть маршрутов и точек доступна бесплатно, остальные открываются после оплаты. Стоимость показывается в Приложении до оплаты и указана в рублях с учётом налогов.

Оплата принимается платёжным сервисом <<наименование платёжного сервиса>>.

Правообладатель не получает и не хранит данные банковской карты.

Доступ открывается после подтверждения оплаты банком. Подтверждение может занять несколько минут; до него Приложение показывает, что оплата обрабатывается.

Оплаченный доступ предоставляется бессрочно для той учётной записи, из которой была совершена покупка, и не передаётся другим лицам.

Возврат производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Обращение направляется в поддержку по адресу <<адрес поддержки>> с указанием идентификатора из профиля.

Промокоды дают скидку на условиях, указанных при их выдаче, не обмениваются на деньги и могут иметь срок действия.

#### **5. Собранные прогулки**

Приложение умеет собирать прогулку из точек города по заданным Пользователем времени, месту начала и темам. Такая прогулка строится автоматически, хранится на сервере и удаляется сама, если Пользователь её не сохранил.

Автоматически собранный маршрут — предложение, а не рекомендация к действию.

Правообладатель не гарантирует, что маршрут удобен, безопасен или проходим в конкретный момент.

#### **6. Как пользоваться Приложением безопасно**

Приложение предназначено для пеших прогулок. Пользователь самостоятельно следит за дорогой и обстановкой вокруг, соблюдает правила дорожного движения и режим работы объектов.

Не следует пользоваться Приложением за рулём, на проезжей части и в местах, где это создаёт опасность.

Сведения о режиме работы, адресах и доступности объектов могут устареть.

Пользователю следует проверять их перед посещением.

#### **7. Ограничение ответственности**

Приложение предоставляется «как есть». Правообладатель не гарантирует

бесперебойной работы, отсутствия ошибок и доступности сторонних сервисов — карт, платёжного сервиса, магазинов приложений.

Правообладатель не отвечает за вред, возникший из-за несоблюдения Пользователем правил безопасности, из-за особенностей устройства, из-за отсутствия связи или из-за действий третьих лиц.

Ответственность Правообладателя в любом случае ограничена суммой, уплаченной Пользователем в Приложении за последние <<срок>>.

## **8. Изменение условий**

Правообладатель вправе изменять соглашение. Новая редакция публикуется в Приложении. Если изменение существенное, Приложение запросит согласие заново; пользоваться платными материалами без принятия новой редакции нельзя.

## **9. Прекращение**

Пользователь вправе в любой момент удалить Приложение и учётную запись.

Правообладатель вправе ограничить доступ при нарушении настоящего соглашения, в том числе при попытках извлечь контент техническими средствами.

## **10. Применимое право и споры**

К отношениям сторон применяется право Российской Федерации. Споры решаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Правообладателя, если законом не установлено иное.

## **11. Контакты**

<<наименование правообладателя>>

Адрес: <<почтовый адрес>>

Электронная почта: <<адрес поддержки>>